

## 6. EL REGISTRO CIVIL. HECHOS Y ACTOS INSCRIBIBLES. CLASES DE ASIENTOS. PUBLICIDAD Y RECTIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS

1670

### Naturaleza del Registro Civil

El Registro Civil tiene por objeto **hacer constar de manera oficial los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la ley vigente, conforme a la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.**

El Registro Civil es un registro público **dependiente del Ministerio de Justicia**. Todos los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua Dirección General de los Registros y del Notariado).

**A TENER EN CUENTA.** Esta nueva norma, como decimos, se publicaba en julio de 2011, pero su entrada en vigor se fijaba para tres años después al de su publicación, sin embargo, esta entrada en vigor no llegó a producirse. Comenzó en julio de 2014 una cadena de aplazamientos, uno tras otro, sin que esta norma llegara a estar vigente de manera completa. Podemos contar hasta 9 sucesivas *vacatio legis* sufridas por esta ley hasta el **30 de abril** de 2021, fecha de entrada en vigor de manera completa.

Las características del Registro Civil son:

- Es **único** para toda España.
- Es **electrónico**. Los datos serán objeto de tratamiento automatizado y se integrarán en una base de datos única cuya estructura, organización y funcionamiento es competencia del Ministerio de Justicia conforme a la Ley 20/2011, de 21 de julio y a sus normas de desarrollo.
- Se aplicarán a esta institución registral las normas de seguridad establecidas en la normativa vigente sobre **protección de datos**.

Las **competencias** del Registro Civil se recogen en el artículo 9 de la Ley 20/2011, de 21 de julio:

«En el Registro Civil constarán los hechos y actos inscribibles que afectan a los españoles y los referidos a extranjeros, acaecidos en territorio español.

Igualmente, se inscribirán los hechos y actos que hayan tenido lugar fuera de España, cuando las correspondientes inscripciones sean exigidas por el Derecho español».

Cada persona tendrá un **registro individual** en el que constarán los hechos y actos relativos a la identidad, estado civil y demás circunstancias en los términos de la Ley 20/2011, de 21 de julio.

El registro individual se abrirá con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se practique.

En dicho registro se inscribirán o anotarán, continuada, sucesiva y cronológicamente, todos los hechos y actos que tengan acceso al Registro Civil.

A cada **registro individual abierto** con el primer asiento que se practique se le asignará un código personal constituido por la secuencia alfanumérica generada por el Registro Civil, que será única e invariable en el tiempo.

### CUESTIONES

#### 1. El Registro Civil depende ...

- a) De nadie, es un órgano independiente.
- b) Del Ministerio de Justicia.
- c) De las Cortes Generales.
- d) Del Consejo General del Poder Judicial.

RESPUESTA CORRECTA: B

#### 2. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

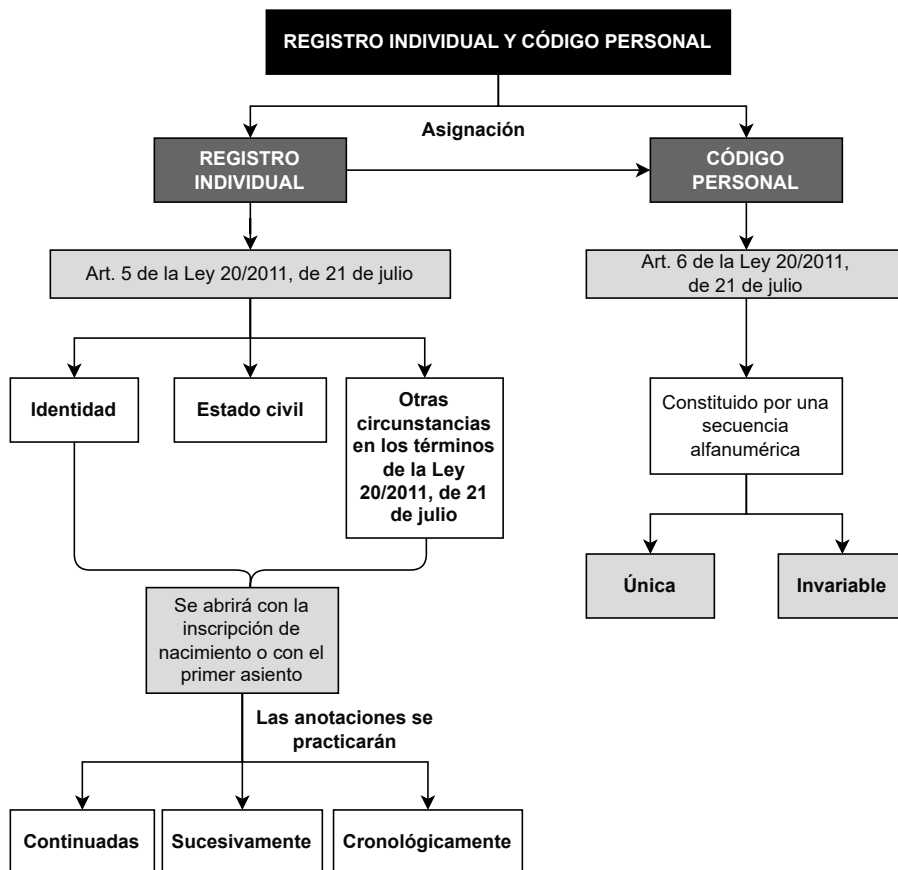
- a) El registro individual se abrirá con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se practique.
- b) En el registro individual se inscribirán o anotarán, con independencia del orden, todos los hechos y actos que tengan acceso al Registro Civil.
- c) En dicho registro se inscribirán o anotarán, continuada, sucesiva y cronológicamente, todos los hechos y actos que tengan acceso al Registro Civil.
- d) Cada persona tendrá un registro individual en el que constarán los hechos y actos relativos a la identidad, estado civil y demás circunstancias.

RESPUESTA CORRECTA: B

#### 3. ¿Qué hechos y actos se inscribirán, aunque hayan ocurrido fuera de España?

- a) Solo los hechos y actos que afecten a extranjeros.
- b) Aquellos hechos y actos cuya inscripción sea exigida por el Derecho español.
- c) Todos los hechos ocurridos en el extranjero.
- d) Solo los nacimientos y defunciones.

RESPUESTA CORRECTA: B



1680

### Hechos y actos inscribibles en el Registro Civil

Desde el 3 de septiembre de 2021, serán inscribibles en el Registro Civil:

1. El nacimiento.
2. La filiación.
3. El nombre y apellidos y sus cambios.
4. El sexo y el cambio de sexo.
5. La nacionalidad y la vecindad civil.
6. La emancipación y el beneficio de la mayor de edad.
7. El matrimonio. La separación, nulidad y divorcio.
8. El régimen económico matrimonial legal o pactado.
9. Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.
10. Los poderes y mandatos preventivos, la propuesta de nombramiento de curador y las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes.

11. Las resoluciones judiciales dictadas en procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.
12. Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
13. La tutela del menor y defensa judicial del menor emancipado.
14. Las declaraciones de concurso de las personas físicas y la intervención o suspensión de sus facultades.
15. Las declaraciones de ausencia y fallecimiento.
16. La defunción.

#### CUESTIONES

**1. De acuerdo con la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de la persona. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es falsa?**

- a) Son objeto de inscripción la declaración de ausencia y declaración de fallecimiento.
- b) Son objeto de inscripción los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
- c) Son objeto de inscripción el matrimonio y el régimen económico matrimonial.
- d) Son objeto de inscripción la mayoría de edad, la emancipación y el beneficio de la mayor de edad.

RESPUESTA CORRECTA: D

**2. Pedro solicita asesoramiento sobre la inscripción de determinados hechos en el Registro Civil. ¿Cuál de los siguientes hechos no es inscribible?**

- a) Las resoluciones judiciales dictadas en procedimientos de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.
- b) La adquisición de una vivienda para destinarla a vivienda habitual.
- c) Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.
- d) La propuesta de nombramiento de curador.

RESPUESTA CORRECTA: B

### ➤ Inscripción del nacimiento en el Registro Civil

El título VI de la Ley 20/2011, de 21 de julio, dedica su capítulo I a la «Inscripción del nacimiento», esto es, del artículo 44 al artículo 57.

**¿Cómo se realizará la inscripción del nacimiento?** Se realizará en virtud de declaración formulada en documento oficial debidamente firmado por el o los declarantes, acompañada del parte facultativo. A tal fin, el/la médico, el/la enfermero/a especialista en enfermería obstétrico-ginecológica o el/la enfermero/a que asista al nacimiento, dentro o fuera del establecimiento sanitario, comprobará, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la identidad de la madre del recién nacido a los efectos de su inclusión en el parte facultativo. Los progenitores realizarán su declaración mediante la cumplimentación del correspondiente formulario oficial, en el que se contendrán las

oportunas advertencias sobre el valor de tal declaración conforme a las normas sobre determinación legal de la filiación.

Una vez se practique la inscripción del nacimiento, el encargado del Registro Civil expedirá certificación literal electrónica de la inscripción de nacimiento y la pondrá a disposición del declarante o declarantes.

---

**A TENER EN CUENTA.** Con la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, no se expedirán más libros de familia. Así se hace constar en la disposición transitoria tercera, matizando que los expedidos con anterioridad a esta fecha seguirán teniendo los efectos previstos en los artículos 8 y 75 de la Ley del Registro Civil de 1957. Como ya expusimos en líneas anteriores, cuando nazca un bebé, en vez de entregarse el libro de familia una vez se inscribía el nacimiento en el Registro Civil, a los progenitores se les entregará un documento tipo PDF donde consten todos los datos personales de la vida de esa persona. Este documento consta con un código seguro de verificación, con el cual se podrá acceder a la información del Registro Civil en la web de Ministerio de Justicia.

---

Desde octubre de 2015, están obligados a promover la inscripción de nacimiento:

1. La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios.
2. El personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando este haya tenido lugar fuera de establecimiento sanitario.
3. Los progenitores. No obstante, en caso de renuncia al hijo en el momento del parto, la madre no tendrá esta obligación, que será asumida por la entidad pública correspondiente.
4. El pariente más próximo o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad presente en el lugar del alumbramiento al tiempo de producirse.

La comunicación de los nacimientos por los centros sanitarios se regula en el art. 46 de la Ley 20/2011, de 21 de julio.

Para el caso de nacimientos que **hayan tenido lugar fuera del establecimiento sanitario** o cuando, por cualquier causa no se haya remitido el documento en el plazo y condiciones previstos en la Ley del Registro Civil, los obligados a promover la inscripción dispondrán de un **plazo de 10 días para declarar el nacimiento ante la oficina del Registro Civil o las oficinas consulares de Registro Civil**.

**La inscripción de nacimiento contendrá los datos de identidad del nacido:** nombre y apellidos según su filiación. Además, constarán lugar, fecha y hora del nacimiento y sexo del nacido.

La filiación determina los apellidos. **Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.**

---

**A TENER EN CUENTA.** El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. En esta primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la preposición «de» y las conjunciones «y» o «i» entre los apellidos, en los términos previstos en el artículo 53 de la Ley del Registro Civil.

---

**CUESTIONES**

**1. Una pareja tiene un primer hijo al que le ponen en primer lugar el apellido materno y en segundo lugar el apellido paterno. Dos años después tienen un segundo hijo al que desean poner en primer lugar el apellido paterno y en segundo lugar el apellido materno. ¿Pueden inscribir al segundo hijo con los apellidos de este modo?**

- a) Sí, los progenitores tienen total libertad para establecer el orden de los apellidos de todos sus hijos.
- b) No, el orden de apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación.
- c) No, porque en todos los casos debe inscribirse a los hijos con el apellido del padre en primer lugar y el de la madre en segundo lugar.
- d) Sí, siempre que exista acuerdo entre ambos progenitores. Si no existe acuerdo será el encargado del registro civil el que elegirá el orden de los apellidos.

RESPUESTA CORRECTA: B

**2. Un hombre de origen catalán desea adaptar la grafía de su apellido (Muñoz) a la forma catalana (Munyoz). Señale la respuesta correcta:**

- a) No puede modificarse la ortografía de los apellidos.
- b) Solo puede adaptarse su cambia también el nombre.
- c) Puede regularizar la ortografía de sus apellidos a la lengua oficial correspondiente a su origen o domicilio.
- d) Solo puede hacerse con autorización judicial y motivo cultural.

RESPUESTA CORRECTA: C

### ➤ **Inscripción del matrimonio**

La inscripción de matrimonio está prevista en los artículos 58 a 61 de la Ley 20/2011, de 21 de julio.

El matrimonio en forma civil se celebrará ante el **alcalde o concejal en quien este delegue, letrado de la Administración de Justicia, notario o personal funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil.**

---

**A TENER EN CUENTA.** La LO 1/2025, de 2 de enero, con entrada en vigor el 3 de abril de 2025, reforma el art. 58 de la Ley del registro civil. Por esta reforma se elimina la competencia del juez de paz para celebrar matrimonios.

---

Desde el 30 de abril de 2021 **los notarios pueden tramitar las actas o expedientes previos a la celebración del matrimonio, además de celebrar bodas.** De este modo pueden realizarse todos los trámites para contraer matrimonio desde la propia notaría.

Si se autoriza el matrimonio, este podrá celebrarse de la siguiente manera:

- Si el **expediente matrimonial lo ha resuelto el letrado de la Administración de Justicia**, el matrimonio se podrá celebrar ante el mismo u otro letrado de la Administración de Justicia, alcalde o concejal en quien este delegue, a elección de los contrayentes.

- Si se **hubiere tramitado por el encargado del Registro Civil**, el matrimonio deberá celebrarse ante el alcalde o concejal en quien este delegue, que designen los contrayentes.
- Si **fuera el notario quien hubiera extendido el acta matrimonial**, los contrayentes podrán otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, alcalde o concejal en quien este delegue. La prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el Código Civil.

El matrimonio celebrado ante alcalde o concejal en quien este delegue o ante el letrado de la Administración de Justicia se hará constar en acta; el que se celebre ante notario constará en escritura pública. En ambos casos deberá ser firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.

Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se entregará a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio y se remitirá por el autorizante, en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada electrónica del documento al Registro Civil para su inscripción, previa calificación del encargado del Registro Civil.

El matrimonio cuyos requisitos se hayan constatado y celebrado según el procedimiento previsto en el artículo 58 se inscribirá en los registros individuales de los contrayentes. La inscripción hace fe del matrimonio y de la fecha y lugar en que se contrae y produce el pleno reconocimiento de los efectos civiles del mismo frente a terceros de buena fe.

Junto a la inscripción de matrimonio se inscribirá el régimen económico matrimonial legal o pactado que rija el matrimonio y los pactos, resoluciones judiciales o demás hechos que puedan afectar al mismo.

#### CUESTIONES

**1. Sergio y Rocío desean casarse civilmente y acuden al Ayuntamiento, sin embargo, el alcalde está ausente y delega la función en un concejal. ¿Puede dicho concejal celebrar el matrimonio?**

- a) No, el matrimonio civil solo puede celebrarse ante el alcalde o un notario.
- b) Sí, siempre que el concejal haya recibido delegación formal del alcalde.
- c) No, porque la ley exige la presencia de un funcionario del Registro Civil.
- d) Solo si ambos contrayentes son del mismo municipio.

RESPUESTA CORRECTA: B

**2. Irene y Manuel desean contraer matrimonio en el extranjero, conforme a la ley del país donde residirán, pero se les exige un certificado de capacidad matrimonial. ¿Quién puede expedir dicho certificado?**

- a) Únicamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, tras informe del Registro Civil Central.
- b) El Letrado de la Administración de Justicia, notario, encargado del Registro Civil o funcionario consular o diplomático del lugar de domicilio de cualquiera de los contrayentes.
- c) Solo el notario del lugar donde se celebrará el matrimonio.
- d) Cualquier funcionario consular español, sin necesidad de expediente previo.

RESPUESTA CORRECTA: B

## ➤ **Inscripción de la defunción**

Se ocupa la Ley 20/2011, de 21 de julio, de la inscripción de la defunción en los artículos 62 a 67.

La inscripción en el Registro Civil de la defunción es obligatoria. La inscripción hace fe del fallecimiento de una persona y de la fecha, hora y lugar en que se produce. En la inscripción debe figurar asimismo la identidad del fallecido.

La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará a la Oficina del Registro Civil competente y al Instituto Nacional de Estadística cada uno de los fallecimientos que hayan tenido lugar en su centro sanitario.

La comunicación se remitirá por medios electrónicos en el plazo que se establezca reglamentariamente mediante el envío del formulario oficial debidamente cumplimentado, acompañado del certificado médico firmado por el facultativo. Dicha remisión será realizada por personal del centro sanitario, que usará para ello mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos.

**En el certificado médico de defunción que tiene que presentarse ante el Registro Civil**, constan además de las circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, aquellas que se precisen a los fines del Instituto Nacional de Estadística y, en todo caso, la existencia o no de indicios de muerte violenta y, en su caso, la incoación o no de diligencias judiciales por el fallecimiento si le fueran conocidas o cualquier motivo por el que, a juicio del facultativo, no deba expedirse la licencia de enterramiento.

El artículo 67 se ocupa de regular los **supuestos especiales de inscripción de la defunción** y entre ellos se encuentra el caso del fallecimiento de un bebé antes de nacer (con posterioridad a los 6 primeros meses de gestación) y para los recién nacidos fallecidos antes de recibir el alta médica (apartado 3.º).

En estos casos, **el certificado médico deberá ser firmado, al menos, por dos facultativos, quienes afirmarán, bajo su responsabilidad que, del parto y, en su caso, de las pruebas realizadas con el material genético de la madre y el hijo, no se desprenden dudas razonables sobre la relación materno filial**; haciéndose constar en la inscripción, o en el archivo a que se refiere la disposición adicional cuarta en su caso, la realización de dichas pruebas y el centro sanitario que inicialmente conserve la información relacionada con las mismas, sin perjuicio del traslado de esta información a los archivos definitivos de la Administración correspondiente cuando proceda.

Además de este supuesto (muerte del bebé tras los dos primeros trimestres de embarazo o tras el parto sin haber recibido el alta médica), el artículo 67 regula dos supuestos más:

1. Cuando el cadáver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado antes de la inscripción, será necesaria resolución del letrado de la Administración de Justicia declarando el fallecimiento u orden de la autoridad judicial en la que se acredite legalmente el fallecimiento.
2. Si hubiera indicios de muerte violenta o en cualquier caso en que deban incoarse diligencias judiciales, la inscripción de la defunción no supondrá por sí misma la concesión de licencia de enterramiento o incineración. Dicha licencia se expedirá cuando se autorice por el órgano judicial competente.

La inscripción en el Registro Civil de la defunción es una obligación, ya que hace fe de la muerte de una persona, de la fecha, hora y lugar en la que se ha producido, así como la identidad del fallecido.



Se realizará en virtud de declaración documentada en el formulario oficial, acompañado del certificado médico de la defunción. En defecto de certificado, cuando este sea incompleto o si, a juicio del encargado, debe complementarse la documentación acreditativa del fallecimiento, se requerirá dictamen médico del facultativo.

♦ **¿Quiénes están obligados a promover la inscripción de fallecimiento?**

1. La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios donde se produzca el fallecimiento.
2. El personal médico que certifica el fallecimiento, cuando este haya tenido lugar fuera del establecimiento sanitario.
3. Los parientes del difunto o persona a quien estos autoricen.
4. El director del establecimiento, cualquier habitante de la casa donde se hubiera producido el fallecimiento o, en su caso, la autoridad que corresponda.
5. Cualquier persona que tenga conocimiento de un fallecimiento lo comunicará a la autoridad competente, que vendrá obligada a promover la inscripción de la defunción.

**CUESTIONES**

**1. ¿Qué ocurre si el fallecimiento no tiene lugar en un establecimiento sanitario? ¿Cómo se inscribirá en el Registro Civil?**

El artículo 65 nos ofrece la respuesta a esta pregunta: «Respecto de los fallecimientos que se hayan producido fuera de establecimiento sanitario, los obligados a promover la inscripción informarán de la defunción a la mayor brevedad posible a la autoridad pública, que la comunicará inmediatamente a la Oficina del Registro Civil».

**2. ¿Quién es el competente para practicar la inscripción de un fallecimiento comunicado al Registro Civil por la hija del fallecido?**

- a) El encargado de la oficina del Registro Civil.
- b) El Ministerio Fiscal.
- c) El juez de primera instancia del domicilio del fallecido.
- d) El letrado de la Administración de Justicia del domicilio del fallecido.

RESPUESTA CORRECTA: A

**3. Un excursionista desaparece en alta montaña y, tras las labores de búsqueda, su cadáver no es encontrado. ¿Qué documentos se necesitan para poder inscribir su defunción en el Registro Civil?**

- a) Un certificado médico de presunción de fallecimiento.
- b) Resolución del secretario judicial declarando el fallecimiento y orden de la autoridad judicial que lo acredite.
- c) Una declaración jurada de los familiares más próximos.
- d) Informe policial acreditando la desaparición.

RESPUESTA CORRECTA: B

**4. Se ha producido un fallecimiento en circunstancias que apuntan a una posible muerte violenta. La familia desea proceder inmediatamente a la incineración del cadáver. Señale la respuesta correcta:**

- a) La licencia de incineración se expide automáticamente tras la inscripción de la defunción.
- b) La inscripción de la defunción implica la concesión de la licencia de enterramiento o incineración.
- c) La licencia de enterramiento o incineración solo podrá ser expedida cuando lo autorice el órgano judicial competente.
- d) Basta la autorización del médico forense.

RESPUESTA CORRECTA: C

### ➤ Otras inscripciones en el Registro Civil

#### ◆ Inscripción de la nacionalidad y de la vecindad civil

Serán objeto de inscripción, la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán en el registro individual, teniendo todas carácter constitutivo. Por su parte, **la inscripción de la pérdida de la nacionalidad española tendrá carácter meramente declarativo.**

**A TENER EN CUENTA.** No podrá inscribirse la nacionalidad española adquirida por cualquiera de las vías que reconoce el ordenamiento jurídico si no se ha efectuado la inscripción previa de nacimiento.

Para realizar estas inscripciones, junto con la de la vecindad civil, será título suficiente aquel a través del cual se haya reconocido la nacionalidad española o la vecindad civil que corresponda.

Las declaraciones de voluntad relativas a la adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación, conservación o pérdida, y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, podrán realizarse ante el encargado del Registro Civil, notario, o funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil.

En el artículo 69 se hace mención de la siguiente presunción:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y en tanto no conste la extranjería de los progenitores, se presumen españoles los nacidos en territorio español de progenitores también nacidos en España.

La misma presunción rige para la vecindad».

#### CUESTIÓN

**¿Qué inscripción tiene carácter meramente declarativo?**

- a) La inscripción de la pérdida de la nacionalidad española.
- b) La inscripción del cambio de orden de apellidos.
- c) La inscripción de la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza.
- d) La inscripción de la declaración de voluntad relativa a la vecindad civil.

RESPUESTA CORRECTA: A

### ♦ Inscripción de la emancipación y beneficio de la mayor de edad

En el registro individual de cada persona será inscrita la emancipación y la emancipación por vida independiente, así como, el beneficio de la mayor edad, y hasta que no conste inscrita, no producirá efectos frente a terceros:

1. La emancipación por concesión de los que ejercen la patria potestad se inscribe en virtud de escritura pública o por comparecencia ante el encargado.
2. La emancipación por concesión judicial y el beneficio de la mayor edad se inscriben en virtud de resolución judicial.
3. La emancipación tácita o por vida independiente podrá inscribirse mediante la acreditación documental de la situación de independencia y el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad.

#### CUESTIÓN

**Diego obtiene el beneficio de la mayor edad mediante resolución judicial. Antes de inscribirlo en el Registro Civil, realiza varios actos jurídicos como si fuera plenamente mayor de edad. ¿Qué validez tienen estos actos frente a terceros?**

- a) Son plenamente válidos, aunque no este inscrito el beneficio.
- b) No producen efectos frente a terceros hasta que se inscriba en el Registro Civil.
- c) Solo son válidos si los aprueban sus progenitores.
- d) Son válidos desde que se dicta resolución judicial, sin necesidad de inscripción.

RESPUESTA CORRECTA: B

### ♦ Inscripción de la patria potestad y sus modificaciones

Serán objeto de inscripción los hechos que afecten a las relaciones paterno-filiales que se harán constar en el registro individual de la persona sujeta a patria potestad y en el de su progenitor o en los de sus progenitores.

También lo serán las resoluciones judiciales que afecten a la titularidad, al ejercicio y a las modificaciones de la patria potestad. En particular, las que se produzcan como consecuencia de la nulidad, separación y divorcio de los progenitores.

Asimismo, también se inscribirá la **extinción, privación, suspensión y recuperación de la patria potestad**. Se prevé, además, que en idénticos términos se inscribirá todo lo relativo a las figuras similares o asimilables a la patria potestad, que sean de derecho civil propio de las comunidades autónomas.

#### CUESTIÓN

**Un juez acuerda la privación de la patria potestad a un padre por incumplimiento grave de sus deberes. ¿Cómo se califica la inscripción de estos hechos?**

- a) Como una inscripción declarativa sin efectos jurídicos.
- b) Como una inscripción obligatoria, al tratarse de una modificación de la patria potestad.
- c) Como una inscripción voluntaria a solicitud del progenitor.
- d) Como una simple nota informativa.

RESPUESTA CORRECTA: B

### ♦ Inscripción de la resolución judicial de apoyos y de la declaración de concurso

Serán objeto de inscripción en el registro individual de la persona con discapacidad las resoluciones judiciales dictadas en un procedimiento de provisión de apoyos, así como las que las dejen sin efecto o las modifiquen. La inscripción expresará la extensión y límites de las medidas judiciales de apoyo.

Asimismo, se inscribirá cualquier otra resolución judicial sobre las medidas de apoyo a personas con discapacidad.

Además, también se inscribirán en el Registro Civil la declaración de concurso, la intervención o, en su caso, la suspensión de las facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales.

### Asientos registrales

1690

Los asientos registrales encuentran su regulación en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, en el título V bajo el mismo nombre, abarcando los artículos 33 a 43. Todos ellos han entrado en vigor el 30 de abril de 2021.

Con la entrada en vigor del texto íntegro de la Ley del Registro Civil de 2011, desaparecen las secciones existentes en la Ley de 1957.

Se entiende por asientos las anotaciones realizadas en los libros del Registro Civil.

Existen 3 tipos de asientos en el Registro Civil:

#### ➤ Inscripciones (art. 39 de la Ley 20/2011, de 21 de julio)

Constituye la modalidad de asiento a través de la cual acceden al Registro Civil los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y aquellos otros determinados por la Ley 20/2011, de 21 de julio.

#### ➤ Anotaciones registrales (art. 40 de la Ley 20/2011, de 21 de julio)

Suponen una modalidad de asiento pero que **no tendrá valor probatorio**, como sí lo tienen las inscripciones. Su **valor será meramente informativo**, salvo los casos en que la ley prevé lo contrario.

Podrán solicitar realizar anotaciones registrales cualquier interesado o el Ministerio Fiscal.

Los hechos y actos que pueden ser objeto de anotaciones son los siguientes:

1. El procedimiento judicial, administrativo o registral en trámite que pueda afectar al contenido del Registro Civil.
2. El hecho cuya inscripción no pueda extenderse por no resultar, en alguno de sus extremos, legalmente acreditado.
3. Las declaraciones con valor de presunción.
4. El hecho o el acto relativo a españoles o acaecido en España que afecte a su estado civil, según la ley extranjera.
5. La sentencia o resolución extranjera que afecte al estado civil, en tanto no se obtenga el exequatur o el reconocimiento incidental en España.

6. La sentencia o resolución canónica cuya ejecución en cuanto a efectos civiles no haya sido decretada aún por el tribunal correspondiente.
7. La desaparición.
8. Las actuaciones tutelares y de otras figuras tuitivas previstas en la ley, en los casos que reglamentariamente se determinen.
9. El acogimiento, la guarda administrativa y la guarda de hecho.
10. Aquellos otros hechos o actos cuya anotación prevea la Ley 20/2011, de 21 de julio u otra ley.

➤ **Cancelaciones (art. 41 de la Ley 20/2011, de 21 de julio)**

Las cancelaciones o asientos de cancelación privan de eficacia, total o parcial, al asiento registral de cualquier clase por nulidad del propio asiento, por ineficacia o inexistencia del hecho o del acto o por cualquier otra causa establecida por ley.

La cancelación se practicará en virtud de título adecuado, ya sea de oficio o a solicitud del interesado.

1700

**¿Quiénes están obligados a promover la inscripción en el Registro Civil?**

Deberán hacerlo sin demora, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 20/2011, de 21 de julio:

1. Los designados en cada caso por la ley.
2. Aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible, sus herederos o representantes legales.
3. El Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones con arreglo a las previsiones de la Ley 20/2011, de 21 de julio.

Estas personas obligadas a promover la inscripción, también lo estarán **para comunicar los hechos y actos inscribibles**, bien mediante la presentación de los formularios oficiales debidamente cumplimentados, bien mediante su remisión por medios electrónicos en la forma que reglamentariamente se determine, acompañando los documentos acreditativos que en cada caso se establezca.

---

**A TENER EN CUENTA.** Las autoridades y funcionarios no comprendidos en la enumeración anterior, a quienes consten por razón de sus cargos los hechos no inscritos, están obligados a comunicarlos al Ministerio Fiscal.

---

1710

**Rectificación de asientos del Registro Civil y declaraciones con valor de simple presunción**

Los asientos registrales podrán ser rectificadas de dos formas:

- **Vía judicial.**
- **Vía del procedimiento registral:** por medio de este procedimiento se podrán rectificar, las menciones erróneas de los datos que deban constar en la inscripción, los errores que procedan de documento público o eclesiástico ulteriormente rectificado, las divergencias que se aprecien entre inscripción y los documentos en cuya virtud se haya practicado.

### ➤ **Declaraciones con valor de simple presunción**

Se encuentran previstas en los artículos 92 y 93 de la Ley 20/2011, de 21 de julio. Previo procedimiento registral, podrán declararse con valor de simple presunción:

1. Que no ha ocurrido hecho determinado que pudiera afectar al estado civil.
2. La nacionalidad, vecindad civil o cualquier estado, si no consta en el Registro Civil.
3. El domicilio de los apátridas.
4. La existencia de los hechos mientras por fuerza mayor sea imposible el acceso a la información contenida en el Registro Civil.
5. El matrimonio cuya celebración conste y que no pueda ser inscrito por no haberse acreditado debidamente los requisitos exigidos para su validez por el Código Civil.

Estas declaraciones **tendrán la consideración de una presunción legal *iuris tantum***, esto se expresará en el testimonio, literal o extractado, de las declaraciones.

**Su anotación es obligatoria** y precisará la fecha a que estas se refieren, y la publicidad de las anotaciones y declaraciones queda sujeta a las mismas restricciones que la presente ley prevé para las inscripciones.

### **La publicidad del Registro Civil**

1720

El título VII de la Ley 20/2011, de 21 de julio, se ocupa de regular la publicidad en el Registro Civil, desde los artículos 80 a 84.

La publicidad se realizará de dos formas:

- **Mediante el acceso de las Administraciones y de los funcionarios públicos**, en el ejercicio de sus funciones y bajo su responsabilidad, a los datos que consten en el Registro Civil.
- **Mediante certificación.**

---

**A TENER EN CUENTA.** Con carácter excepcional y con fines de investigación familiar, histórica o científica, se podrá autorizar el acceso a la información registral en los términos que reglamentariamente se establezcan.

---

Las certificaciones las expedirán los encargados de las oficinas del Registro Civil por medios electrónicos, aunque, excepcionalmente, podrán ser expedidas por otros medios. A solicitud de la persona interesada las certificaciones podrán ser bilingües.

Las certificaciones se presumen exactas y constituyen prueba plena de los hechos y actos inscritos en el Registro Civil.

Las certificaciones podrán ser:

- **Literales:** comprenderán la totalidad del contenido del asiento o asientos a que se refieran.
- **Certificaciones en extracto:** contendrán los datos que se determinen reglamentariamente.

Hay ciertos datos sometidos a un régimen de **protección especial**:

1. La filiación adoptiva y desconocida.
2. La discapacidad y las medidas de apoyo.
3. Los cambios de apellido autorizados por ser víctima de violencia de género o su descendiente, así como otros cambios de identidad legalmente autorizados.
4. La rectificación de sexo.
5. Las causas de privación o suspensión de la patria potestad.
6. El matrimonio secreto.

A los anteriores datos **solo podrá acceder el inscrito o sus representantes legales, quien ejerza el apoyo y que esté expresamente autorizado, el apoderado preventivo general o el curador en el caso de una persona con discapacidad.**

---

**A TENER EN CUENTA.** Las Administraciones públicas y los funcionarios públicos podrán acceder a los datos especialmente protegidos relativos a la discapacidad y las medidas de apoyo cuando en el ejercicio de sus funciones deban verificar la existencia o el contenido de medidas de apoyo.

---

1730

### **Normas de derecho internacional privado en materia de registro civil**

Se prevé que los documentos que no estén redactados en una de las lenguas oficiales en nuestro país o lo estén con letra antigua o poco legible, tendrán que acompañarse de una traducción realizada por órgano o funcionario competente. No obstante, si al encargado del Registro Civil le constare el contenido del documento podrá prescindir de la traducción.

Todo documento expedido por funcionario o autoridad extranjera se presentará con la correspondiente legalización. No obstante, **quedan eximidos de legalización los documentos cuya autenticidad le constare al encargado del registro y aquellos que llegaren por vía oficial o por diligencia bastante.**

#### **➤ ¿Qué resoluciones judiciales extranjeras podrán ser inscritas en el Registro Civil?**

Tan solo podrán ser inscritas en el Registro Civil español aquellas resoluciones judiciales, sentencias y demás, que sean **firmes**. Tratándose de resoluciones de jurisdicción voluntaria, estas deberán ser definitivas. **En el caso de que la resolución carezca de firmeza o de carácter definitivo, únicamente procederá su anotación registral si se trata de una que afecte al estado civil, en tanto no se obtenga el exequatur o el reconocimiento incidental en España.**

La inscripción de las resoluciones judiciales extranjeras se podrá instar:

- **Prevía superación del trámite de exequatur:** hasta entonces solo podrá ser objeto de anotación la sentencia o resolución extranjera que afecte al estado civil, en tanto no se obtenga el *exequatur* o el reconocimiento incidental en España.

- **Ante el encargado del Registro Civil:** quien procederá a realizarla siempre que verifique:
  - La regularidad y autenticidad formal de los documentos presentados.
  - Que el tribunal de origen hubiera basado su competencia judicial internacional en criterios equivalentes a los contemplados en la legislación española.
  - Que todas las partes fueron debidamente notificadas y con tiempo suficientes para preparar el procedimiento.
  - Que la inscripción de la resolución no resulta manifiestamente incompatible con el orden público español.

En cuanto a los **asientos extendidos en registros extranjeros**, serán válidos para la inscripción en el Registro Civil español la certificación de asientos extendidos en registro extranjeros, siempre que queden verificados los siguientes requisitos:

- Que la certificación ha sido expedida por autoridad extranjera competente conforme a la legislación de su Estado.
- Que el registro extranjero de procedencia tenga, en cuanto a los hechos de que da fe, análogas garantías a las exigidas para la inscripción por la ley española.
- Que el hecho o acto contenido en la certificación registral extranjera sea válido conforme al ordenamiento designado por las normas españolas de derecho internacional privado.
- Que la inscripción de la certificación registral extranjera no resulta manifiestamente incompatible con el orden público español

#### CUESTIONES

**1. Ignacio presenta una certificación registral extranjera de un matrimonio que contradice normas fundamentales españolas sobre la edad mínima. ¿Qué criterio se aplica para decidir sobre la inscripción?**

- a) Se inscribe, aunque sea incompatible con la ley española.
- b) No se inscribe si resulta manifiestamente incompatible con el orden público español.
- c) Solo se inscribe si se autoriza por un juez español.
- d) Se pospone la inscripción hasta obtener autorización diplomática.

RESPUESTA CORRECTA: B

**2. Jacqueline quiere inscribir en el Registro Civil español su acta de nacimiento expedida en Sri Lanka. ¿Cuál de los siguientes requisitos es indispensable para que la certificación sea válida para la inscripción?**

- a) Que la certificación sea emitida por la autoridad extranjera competente conforme a la legislación de su Estado.
- b) Que el Registro Civil español acepte la certificación sin revisión.
- c) Que la certificación esté traducida por un notario español.
- d) Que la interesada sea ciudadana española.

RESPUESTA CORRECTA: A